

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3933/2541

นางสาว รัต นา สาย ประสิทธิ์
นาย ปรีชา ไข่ แก้ว

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 572, มาตรา 1336

โจทก์เข้าซื้ออาคารพิพาทจาก ก. และชำระค่าเช่าซื้อตลอดมาต่อมา มีการปลอมลายมือชื่อโจทก์ในหนังสือมอบอำนาจให้ไปโอนการเช่าซื้ออาคารพิพาทให้แก่จำเลย จำเลยยอมไม่อาจถือเอาสิทธิ ในการเช่าซื้ออาคารพิพาทได้ โจทก์คงเป็นผู้มีสิทธิเช่าซื้อ อาคารพิพาทที่แท้จริงและมีสิทธิติดตามและเอาคืนจากจำเลย ผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 ซึ่งไม่มีบทบัญญัติเรื่องอายุความในการติดตาม เอาทรัพย์สินคืนไว้ ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยโอนสิทธิการเช่าซื้ออาคารห้องชุดดังกล่าวคืนให้แก่โจทก์ หรือให้โจทก์เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญาเช่าซื้อต่อ หากจำเลยไม่โอนสิทธิการเช่าซื้อให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จำเลยให้การว่า จำเลยทำสัญญาเช่าซื้ออาคารห้องชุดที่พิพาทจากการเคหะแห่งชาติโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน โจทก์ฟ้องคดีเกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2536 ซึ่งโจทก์รู้ถึงการโอนสิทธิของจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยโอนสิทธิเข้าซื้ออาคารพิพาทเลขที่ 200/12 คื่น
โจทก์ หากจำเลยไม่โอนให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีประเด็นต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่า โจทก์
หรือจำเลยเป็นผู้มีสิทธิเข้าซื้ออาคารพิพาทโจทก์เบิกความว่าได้เข้าซื้ออาคารพิพาท
จากการเคหะแห่งชาติเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2520 ตามสัญญาเข้าซื้ออาคารเอกสาร
หมายจ.1 และได้ชำระค่าเข้าซื้อตลอดมา ต่อมาได้รับแจ้งจากธนาคารว่าการเคหะแห่ง
ชาติไม่ได้ส่งใบเสร็จรับเงินมาเพื่อให้หักเงินค่าเข้าซื้อเช่นปกติ โจทก์จึงไปสอบถามได้
ความว่าสิทธิในการเข้าซื้ออาคารพิพาทได้โอนเป็นของจำเลยแล้ว เนื่องจากมีการ
ปลอมลายมือชื่อโจทก์ในหนังสือมอบอำนาจให้ไปโอนการเข้าซื้ออาคารพิพาทให้แก่
จำเลย โจทก์จึงแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ปลอมลายมือชื่อโจทก์ดังกล่าวอันได้แก่ นาย
สงัด เจริญพงษ์และนางนิภา สายประสิทธิ์ ซึ่งศาลจังหวัดธนบุรีมีคำพิพากษาถึงที่สุด
ให้ลงโทษจำคุกบุคคลทั้งสองตามคำพิพากษาศาลจังหวัดธนบุรีเอกสารหมาย จ.3
จากนั้นโจทก์ได้นำคำพิพากษาดังกล่าวไปแจ้งต่อการเคหะแห่งชาติเพื่อยืนยันว่ามีผู้
ปลอมลายมือชื่อโจทก์ลงในหนังสือมอบอำนาจ การเคหะแห่งชาติบอกให้ไปฟ้องเป็น
คดีเพื่อขอคำสั่งศาลให้จำเลยโอนอาคารพิพาทคืนแก่โจทก์ ในขณะเดียวกันจำเลย
ให้การต่อสู้คดีว่า จำเลยได้สิทธิการเข้าซื้ออาคารพิพาทดังกล่าวมาโดยสุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน อีกทั้งไม่มีส่วนรู้เห็นในการทำหนังสือมอบอำนาจปลอมแต่อย่างใดซึ่งข้อ
ต่อสู้ดังกล่าวจำเลยมิได้นำพยานหลักฐานใด ๆ มาสนับสนุน ที่สำคัญจำเลยซึ่ง
ทราบเรื่องดีก็ไม่ได้มาเบิกความเป็นพยานเพื่อที่จะได้ให้โจทก์ถามค้านให้สิ้นกระแส

ความ ส่วนคำเบิกความของนายวชิระ มีมุข ซึ่งเป็นพยานจำเลยเพียงคนเดียวก็หาได้ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับข้อต่อสู้ของจำเลยไม่ กรณีจึงเป็นเรื่องที่จำเลยสืบไม่สมข้อต่อสู้ ของตน ทำให้คดีโจทก์มีเหตุผลให้เชื่อถือ นอกจากนี้ได้ความจากโจทก์อีกว่า มี พนักงานของการเคหะแห่งชาติชื่อนายวชิระบอกให้โจทก์ไปพบจำเลยครั้งเมื่อได้พบ กัน จำเลยกลับบอกให้โจทก์นำเงินที่หลานสาวโจทก์กู้ยืมจากจำเลยมาคืนแล้วจะคืน บ้านให้ ซึ่งการนำสืบของโจทก์ดังกล่าวจำเลยมิได้ถามค้านเพื่อให้เห็นเป็นอย่างอื่น พฤติการณ์แห่งคดีส่อให้เห็นถึงความไม่สุจริตของจำเลย ทั้งนี้เพราะโจทก์มิได้มีส่วน เกี่ยวข้องใด ๆ กับการกู้ยืมเงินระหว่างหลานสาวโจทก์กับจำเลยนั่นเอง ดังได้วินิจฉัย มาแล้วข้างต้นเมื่อคดีฟังได้ว่า หนังสือมอบอำนาจของโจทก์ปลอมประกอบด้วย พฤติการณ์อันไม่สุจริตของจำเลยดังกล่าวจำเลยจึงไม่อาจถือเอาสิทธิในการเข้าซื้อ อาคารพิพาทไปจากโจทก์ได้ โจทก์จึงคงเป็นผู้มีสิทธิเข้าซื้ออาคารพิพาทที่แท้จริงต่อ ไป สำหรับประเด็นข้อที่สองที่ว่า คดีขาดอายุความหรือไม่ นั้น เมื่อโจทก์เป็นผู้มีสิทธิ เข้าซื้ออาคารพิพาท ดังนั้น โจทก์ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวย่อมมีสิทธิติดตาม และเอาคืนจากจำเลยผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชยมาตรา 1336 และกรณีดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติเรื่องอายุความในการติดตาม เอาทรัพย์สินคืนไว้ คดีของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

พิพากษายืน

(พันธุวธ ปาณิกบุตร-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อำนาจ หมดเมือง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ